

<제01장 노동법 총론.제02절 법원의 경합>

[예상][1][1.02-1]단체협약과 취업규칙의 충돌 시 유리한 취업규칙의 우선 적용 여부

《【문제1.2】

<사례>

자동차 부품을 제조하는 B사는 상시 500명의 근로자를 고용하고 있으며, 생산직 근로자들로 구성된 C노동조합과 단체협약을 체결하고 있다. B사의 기존 취업규칙에는 근로자가 업무 외 부상으로 휴직하는 경우 휴직 기간 중 기본급의 70%를 지급한다는 규정이 존재하였다. 이후 B사와 C노동조합은 단체협약을 갱신하면서 질병 휴직 시 생계보조비로 월 100만 원을 지급한다는 조항을 신설하였다. 당시 B사 생산직 근로자들의 평균 기본급은 300만 원이었으므로, 기존 취업규칙에 따르면 210만 원을 받을 수 있었으나, 신설된 단체협약에 의하면 110만 원이 적은 100만 원만을 받게 되는 상황이 발생하였다. 또한 B사는 경영 위기를 이유로 C노동조합과 합의하여 향후 2년간 경영 실적에 따라 상여금을 지급하지 않을 수 있다는 내용의 단체협약을 체결하였는데, 이는 매년 기본급의 200%를 상여금으로 지급한다고 명시된 개별 근로자들의 근로계약 내용보다 불리한 것이었다. 생산직 근로자 乙은 업무 외 부상으로 휴직한 후 취업규칙에 따른 휴직급여 지급을 요구하였으며, 또한 근로계약에 명시된 상여금의 지급을 청구하였다. 이에 대하여 B사는 단체협약이 취업규칙 및 근로계약보다 상위 규범이므로 단체협약이 우선 적용되어야 한다고 주장한다.

(물음1) 단체협약과 취업규칙이 충돌하는 경우, 단체협약보다 근로자에게 유리한 취업규칙 조항이 우선하여 적용될 수 있는지 유리한 조건 우선의 원칙을 중심으로 논하시오. (25점)》

<문제1.2의 물음1> 단체협약과 취업규칙의 충돌 시 유리한 취업규칙의 우선 적용 여부

I. 문제의 제기

- 법규범 간의 충돌이 발생할 경우 하위 규범이 상위 규범에 위반되면 효력을 상실한다는 규범체계적 원리가 적용된다. 노동법 영역에서는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제33조 제1항이 단체협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반하는 취업규칙 또는 근로계약의 부분은 무효로 한다고 규정하고 있다. 사안에서는 취업규칙의 질병 휴직급여 규정이 사후적으로 체결된 단체협약의 생계보조비 규정보다 근로자에게 유리한 상황이다. 이때 <단체협약의 강행적 효력이 하위 규범인 취업규칙의 유리한 조건을 배제할 수 있는지, 즉 유리한 조건 우선의 원칙이 단체협약과 취업규칙 사이에서도 인정될 수 있는지가 쟁점이 된다.> 이하에서는 단체협약의 효력과 규범적 우선순위, 판례의 입장 및 사안의 적용을 중심으로 서술한다.

II. 단체협약의 효력과 규범적 위계

1. 단체협약의 규범적 효력

- 노조법 제33조 제1항에 따르면 단체협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반하는 취업규칙 또는 근로계약의 부분은 무효가 된다. 동조 제2항은 무효가 된 부분은 단체협약에 정한 기준에 따르도록 규정하고 있다. 이는 단체협약이 개별적 근로관계 규범에 대하여 상위 규범으로서의 지위를 가짐을 법적으로 선언한 것이다.

2. 유리한 조건 우선 원칙의 의의

- 유리한 조건 우선 원칙이란 하위 규범이라 할지라도 상위 규범보다 근로자에게 유리한 조건을 규정하고 있다면 그 유리한 조건이 상위 규범에 우선하여 적용된다는 원칙을 의미한다. 근로기준법 제15조(이 법을 위반한 근로계약)(근로계약)와 제96조(단체협약의 준수)(취업규칙)는 하한선을 정한 강행규정이므로 유리한 조건의 우선 적용이 명확히 인정되나, 단체협약과의 관계에서는 논란이 존재한다.

III. 유리한 조건 우선 원칙의 적용 범위에 관한 법리

1. 취업규칙과 근로계약의 관계

- 판례는 취업규칙이 집단적 동의 절차를 거쳐 근로자에게 불리하게 변경되었다 하더라도, 변경된 취업규칙보다 유리한 조건을 정한 기존의 개별 근로계약이 존재한다면 근로계약의 내용이 우선 적용된다고 본다. 이는 근로기준법 제97조가 취업규칙의 최저 기준성을 정한 것이지 근로계약의 유리한 조건을 배제하는 권능까지 부여한 것은 아니라고 해석하기 때문이다.

2. 단체협약과 취업규칙의 관계

(1) 규범적 지위의 차이

- 취업규칙은 사용자가 사업장의 질서 유지와 효율적 관리를 위해 일방적으로 제정하는 내부 규칙인 반면, 단체협약은 노동조합과 사용자 사이의 대등한 교섭 결과로 도출된 협약이다. 단체협약은 헌법상 노동3권에 기초한 단체교섭권의 산물로서 강한 민주적 정당성을 가진다.

(2) 판례의 입장

- 판례는 단체협약과 취업규칙의 관계에 있어 유리한 조건 우선 원칙의 적용을 부정하는 취지로 해석하고 있다. 단체협약은 노동조합이 조합원 전체의 이익을 고려하여 체결한 것이므로, 특정 부분이 취업규칙보다 불리하더라도 전체적으로 단체협약이 체결됨으로써 발생하는 평화 유지 및 근로조건의 통일적 적용이라는 목적이 중시되어야 한다고 본다.

(3) 협약 자치의 존중

- 만약, 단체협약보다 유리한 취업규칙이 항상 우선한다면 사용자는 단체교섭에 성실히 임할 이유가 사라지며, 노동조합의 교섭력 또한 약화될 우려가 있다. 따라서 단체협약에 정한 기준에 미달하는 경우뿐만 아니라 단체협약이 취업규칙보다 낮은 기준을 설정하더라도, 단체협약이 체결된 이상 단체협약이 우선적으로 적용된다는 것이 지배적인 견해이다.

IV. 사안의 적용

1. 규범의 위계 및 노조법 제33조 적용

- B사의 기존 취업규칙상 업무 외 부상으로 휴직 시 기본급 70%(210만 원) 지급 규정은 신설된 단체협약의 100만 원 지급 규정보다 근로자에게 유리하다. 그러나 노조법 제33조에 의해 단체협약은 취업규칙보다 상위 규범으로서의 효력을 가진다.

2. 단체협약 우선 적용의 합리성

- 단체협약은 근로조건의 통일적 형성과 노사 간의 타협을 통한 산업 평화 달성을 목적으로 한다. C노동조합과 B사가 합의하여 새로운 보조비 기준을 설정했다면, 이는 기존 취업규칙의 내용을 변경하려는 노사 양측의 의사 합치가 반영된 것으로 보아야 한다. 따라서 유리한 조건 우선의 원칙은 단체협약과 취업규칙 사이에서는 적용되지 않으며, 단체협약이 우선한다.

V. 결론

- 사안에서 B사의 주장은 타당하다. 단체협약과 취업규칙이 충돌할 경우, 단체협약은 취업규칙에 대하여 규범적 우위를 가지므로 유리한 조건 우선의 원칙이 적용되지 않는다. 업무 외 부상으로 휴직 시 생계보조비에 관하여 단체협약이 취업규칙보다 불리하더라도 단체협약의 기준인 100만 원이 우선 적용된다. 이는 노동조합의 단체교섭권을 존중하고 노사 관계의 질서를 통일적으로 유지하기 위한 법적 귀결이다.